

Parrafos reescritos en v6

ID : 645d32c982b3265d18a376632944de3dfc98c502



32%
Textos sospechosos

Nombre del fichero : Parrafos reescritos en v6.txt
Tamaño del archivo original : 43,4 kB
Número de palabras : 3283

Depositante : David Caicedo Pinto
Fecha de depósito : 30 de septiembre de 2026
Tipo de carga : interface
fecha de fin de análisis : 30 de septiembre de 2026

Resumen (sección 1/3)

Localización de los textos sospechosos en el documento :



Incluido en el porcentaje de textos sospechosos :



Similitudes

<1%

Pasajes con similitudes a fuentes encontradas en diferentes colecciones.



Detección de IA

31%

Textos con formulaciones estilísticamente similares a las de un texto generado por IA.

Este índice es un indicador y no una prueba. Comprueba con el autor si domina los conocimientos mencionados en el documento.



No incluido en el porcentaje de textos sospechosos :



Textos entre comillas

<1%

Pasajes entre comillas, a menudo indicativos de una cita.

Similitudes

<1%

Pasajes con similitudes a fuentes encontradas en diferentes colecciones.

Fuente principal detectada

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones
1	 La asimetría informativa y el caso del consumidor financiero www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2500-869220240001... 	<1%	

Fuente con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones
2	 repositorio.uchile.cl repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/167916/Responsabilidad-civil-... 	<1%	
3	 gaia.gobiernobogota.gov.co gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/dhh-cds-m00... 	<1%	



En Colombia, la violencia ligada al fútbol profesional cuesta vidas, lesiona la integridad de muchas personas y compromete a clubes y autoridades; es un problema jurídico, pero también social y económico. En este artículo estudiamos sus causas estructurales, la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria de cada actor y qué tan eficaz ha sido el marco normativo. El estudio es cualitativo, de alcance descriptivo y analítico, y se apoya en revisión documental, análisis de tres casos, jurisprudencia y una comparación con Inglaterra, Argentina y Uruguay. Normas no faltan, desde la Ley 1270 de 2009 y la Ley 1445 de 2011 hasta el Código Penal, pero la persecución se estrella con la identificación de los agresores, y por eso hay tantas muertes y tan pocas condenas. En lo civil, el organizador responde por contrato a quien compró la boleta y por fuera del contrato a los terceros, y para ambos casos proponemos criterios que permitan decidir cuándo la agresión de otro hinchista lo exonera. Con la información pública disponible no fue posible verificar si las sanciones de la Dimayor disuaden. Concluimos que hay que identificar a los infractores, coordinar a las autoridades con los clubes y acompañar las sanciones con políticas sociales.

La hipótesis es nuestra. Parte de la lectura sociológica de Dunning (1999), para quien la violencia en el fútbol tiene raíces sociales que la represión por sí sola no alcanza a remover, y de lo que muestran los países con mejores resultados, donde la identificación de los asistentes llegó acompañada de otras medidas (Revista Innovación Seguridad, 2019). Nuestra apuesta es que ninguna política exclusivamente punitiva va a bajar de manera sostenible esta violencia, que en Colombia no se queda en los estadios y aparece también en sus alrededores, en el transporte público y en los trayectos de regreso, como en el homicidio de Andrés Carvajal en Cali. Creemos que el castigo tiene que ir junto con programas de inclusión y reinserción para los jóvenes de las barras, con identificación tecnológica de los asistentes y con compromisos de clubes y entidades reguladoras que se puedan verificar. Esa hipótesis la contrastamos con la evidencia académica, con las fuentes oficiales disponibles y con la experiencia comparada.

La tercera estrategia consistió en estudiar tres casos de violencia en el fútbol y contrastarlos con providencias judiciales: el homicidio de un hinchista en el marco del clásico caleño, la llegada del narcotráfico a una barra del América de Cali y la red que unió a miembros de una barra colombiana con una hinchada argentina. De cada uno anotamos quiénes intervinieron, cuándo pasó, qué ocurrió y en qué va el proceso según lo publicado. El homicidio de Andrés Carvajal ocurrió en Cali en febrero de 2020; la red que operaba dentro del Barón Rojo Sur dejó cerca de una veintena de homicidios, y la red entre la barra del Atlético Nacional y la del club LaFerrere llevó en 2018 a la detención de unos quince hinchistas, hechos reportados por Caracol Radio (2020). Escogimos estos tres porque se pueden verificar en fuentes públicas y porque cada uno obliga a mirar un régimen de responsabilidad distinto: el penal individual en el primero, la persecución del crimen organizado en el segundo y la cooperación internacional en el tercero.

Tres casos no son una muestra del barrismo colombiano, y no sacamos de ellos conclusiones estadísticas; los usamos para probar el análisis jurídico contra hechos reales. En cada uno nos preguntamos qué régimen de responsabilidad se activa, contra quién y qué impide que funcione. Las respuestas salen de sentencias de la Corte Constitucional, como la C-065 de 2021, y de las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, como la SC2905-2021, y de revisar lo que le corresponde a cada actor: hinchistas, barras, clubes, Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol, Policía Nacional, alcaldías y comisiones de seguridad.

En lo civil, el homicidio de Andrés Carvajal muestra un límite que retomamos en el apartado siguiente. Carvajal fue atacado fuera del estadio, así que no estaba ejecutando ningún contrato de ingreso al espectáculo y no se puede invocar a su favor el deber de seguridad contractual del organizador; cargarle al club un daño causado en la calle por personas que no controlaba también es difícil de sostener. Queda entonces el Estado, al que le corresponde de manera indelegable el orden público alrededor de los partidos (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 2025). Una demanda por omisión con base en el artículo 90 de la Constitución Política tendría que probar que el riesgo era conocido y que el dispositivo policial desplegado para ese partido fue insuficiente. El régimen disciplinario de la Dimayor aporta poco en hechos como este, pues se dirige al club y no al agresor y se ocupa de lo que ocurre en el escenario con ocasión del partido.

Lectura jurídica del caso 2. Aquí ya no estamos ante violencia entre hinchistas, sino ante crimen organizado. Vistos en abstracto, los hechos que describe la investigación encajan en delitos como el concierto para delinquir, el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos (artículos 340, 376 y 323 del Código Penal). Los bienes, además, podrían perseguirse con la acción de extinción de dominio (Congreso de Colombia, 2014). Lo que más pesa del caso, jurídicamente hablando, es que la barra como tal no responde, ni en lo penal ni en lo civil. Por regla general estas agrupaciones no tienen personalidad jurídica. Por eso responde cada integrante del Barón Rojo Sur por lo que hizo dentro de la red, y no la barra. El caso también obliga a leer con cuidado la Sentencia C-065 de 2021, que reconoció a las barras como interlocutoras en

las comisiones de seguridad pensando en organizaciones sociales de aficionados y no en grupos que usan la barra de fachada para traficar; esas comisiones necesitan filtros para no darles legitimidad. A los clubes el caso les plantea sobre todo un problema disciplinario y de reputación, más que civil. Si le dan a la barra boletas u otros beneficios, ese apoyo podría acabar financiando la estructura ilegal. No tenemos pruebas de que eso haya pasado en este caso, y por eso lo dejamos solo como un riesgo.

Vistos juntos, los tres casos dejan algunas conclusiones que guían el resto del análisis. La responsabilidad penal es siempre individual, y su efectividad depende de que se identifique al autor; eso explica la brecha entre muertes y condenas descrita en el apartado anterior y el peso que damos en este trabajo a los sistemas de identificación de asistentes. La responsabilidad civil del organizador, en cambio, no alcanza a cubrir todos los daños asociados al fútbol, pues depende del lugar donde se produjo el daño y de la relación jurídica en que estaba la víctima; sobre esto volvemos enseguida. Y el caso del Barón Rojo Sur, con cerca de una veintena de homicidios ligados al control del negocio, muestra que cuando la barra sirve de vehículo a economías ilegales las herramientas de convivencia y las sanciones disciplinarias no alcanzan, y la respuesta tiene que venir de la investigación criminal. De los tres casos solo contamos el estado procesal que documenta la fuente, sin dar por hechas condenas que no consten en registros verificables, y no los presentamos como retrato del barrismo: los escogimos por su utilidad para el análisis jurídico, y de ellos no se sigue que todos los integrantes de las barras cometan delitos. Al lado de estas expresiones existe un barrismo social, reconocido en el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024, que adelanta procesos culturales, comunitarios y de convivencia (Ministerio del Interior, 2014). Por eso distinguimos entre la sanción individual al integrante violento y la intervención social sobre la barra como colectivo, distinción que retomamos en la discusión.

El asistente con boleta: responsabilidad contractual. Quien compra la entrada celebra con el organizador un contrato de espectáculo público. El organizador se compromete a dejarlo ver el partido y el espectador a pagar el precio. En la boleta casi nunca aparece escrito el deber de seguridad, pero hace parte del contrato por mandato del artículo 1603 del Código Civil, según el cual los contratos obligan “no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación” (Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873). El artículo 871 del Código de Comercio repite la regla para los contratos mercantiles (Presidencia de la República de Colombia, 1971). Quien vende la entrada a un lugar donde reúne a miles de personas, controla las puertas y pone las condiciones de permanencia asume también, como obligación accesoria, la de procurar que el asistente salga sano y salvo. El Estatuto del Consumidor refuerza ese deber, porque exige que los productos y servicios, usados en condiciones normales, no pongan en riesgo irrazonable la salud o la integridad de las personas (Congreso de Colombia, 2011c). El Decreto 1007 de 2012, que expidió el Estatuto del Aficionado al Fútbol, va en la misma línea (Presidencia de la República de Colombia, 2012). Si un asistente resulta herido en la tribuna por un objeto que pasó la requisa, por ejemplo, le basta la boleta para probar el contrato; lo que debe demostrar es que el daño ocurrió mientras se ejecutaba ese contrato, al entrar, al estar o al salir del estadio, que obedeció a una falla en la seguridad que el organizador tenía que garantizar y que hay un nexo causal entre esa falla y el daño.

Pero el desenlace del mismo caso deja ver que la etiqueta pesa menos de lo que el debate hace pensar. La Sala no casó la sentencia que había exonerado a los demandados, porque el accidente se explicaba por el exceso de velocidad de la propia víctima, o sea, por una causa extraña. Con cualquiera de las dos lecturas se llega al mismo resultado práctico. La víctima no tiene que probar la culpa del guardián de la actividad, y el guardián no se libera demostrando que fue diligente y cuidadoso; necesita acreditar fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho de un tercero. En el fútbol profesional, esa regla sirve para los terceros sin contrato con el club, como el vecino al que se le daña la casa o el peatón al que le cae un objeto lanzado desde la tribuna. Al asistente que compró boleta, en cambio, lo cobija el contrato, y ahí la prueba de la diligencia conserva el papel que el artículo 2356 le quita. Los dos regímenes comparten un problema práctico, porque en los estadios el daño más frecuente lo causa otro hincha, y hay que definir cuándo esa agresión rompe el nexo entre el daño y la organización del partido. La responsabilidad penal es otro asunto y no se deriva de lo anterior: el organizador no se vuelve autor de lo que haga un hincha.

Con esos criterios en la mano se pueden separar varias situaciones. Pensemos primero en una agresión previsible, dado el nivel de riesgo del partido, que ocurrió porque el medio usado pasó una requisa deficiente o porque no se cumplió la separación de hinchadas. En ese supuesto el hecho del tercero no rompe el nexo causal, porque el daño es la realización del riesgo que el organizador debía controlar, lo que en el régimen contractual equivale a incumplir el deber de seguridad y en el extracontractual impide acreditar la causa extraña. Otra cosa ocurre cuando el organizador logra probar que clasificó el partido según su riesgo y lo atendió en consecuencia, que cumplió los protocolos de ingreso y vigilancia y que la agresión fue súbita, individual y hecha con un medio imposible de detectar. Ahí el hecho del tercero sí puede funcionar como causa extraña, y si el reclamo es contractual, esa misma prueba puede bastar para mostrar la diligencia exigible aunque no alcance para la causa extraña.

Entre esos dos extremos hay casos mixtos, en los que el tercero agrede, pero el organizador también falló, por ejemplo con una requisa mal hecha. La víctima puede demandar a los dos, y por la vía extracontractual el artículo 2344 del Código

Civil los hace solidarios por el mismo daño; si ella misma se expuso imprudentemente, el artículo 2357 permite reducir la indemnización. El homicidio de Andrés Carvajal queda por fuera de todos estos supuestos, porque ocurrió en la vía pública, lejos del perímetro que controla el organizador y sin contrato de por medio, y ahí lo que hay que examinar es si la Policía Nacional cumplió su deber de garantizar el orden público alrededor del partido.

La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol también tienen deberes jurídicos, que les vienen de su condición de reguladores privados del fútbol profesional. Sus decisiones disciplinarias sobre clubes, jugadores o asistentes tienen que respetar el debido proceso, estar motivadas, ser proporcionales y razonables y admitir doble instancia. En la Sentencia SU-386 de 2023, que se ocupó del deber de inspección y vigilancia del Ministerio del Deporte y del acceso a la justicia de los futbolistas, la Corte Constitucional dejó una regla que nos sirve: la autonomía deportiva y asociativa no impide el control constitucional cuando una organización privada del fútbol toma decisiones que inciden en derechos fundamentales. No le atribuimos, en cambio, la fijación de estándares disciplinarios universales de debido proceso, porque la providencia no tiene ese alcance (Corte Constitucional, 2023). En la misma dirección, la Sentencia T-464 de 2022 amparó a futbolistas del Atlético Nacional a quienes se les bloqueó la inscripción a un torneo con una decisión que nunca se les notificó, y reprochó que los derechos de los jugadores se usaran como mecanismo de presión (Corte Constitucional, 2022). Castigar al hincha violento, por tanto, no agota la responsabilidad jurídica. Se necesita un sistema de corresponsabilidad entre personas, clubes, autoridades públicas y entes deportivos, que resumimos en la Tabla 2.

El segundo efecto cuesta más medirlo y probablemente sale más caro: la gente deja de ir al estadio por voluntad propia. Es de esperar que el miedo a la inseguridad pese en esa decisión junto con otros factores, como el horario o la calidad del juego, y el resultado son tribunas a medio llenar aunque el interés por el fútbol se mantenga, porque algunos aficionados, sobre todo las familias y las personas mayores, prefieren ver los partidos por televisión. El tercer efecto toca a patrocinadores y derechos de televisión, de los que depende buena parte de las finanzas de los clubes. Un patrocinador puede tener en su contrato cláusulas de protección de imagen que le permiten reducir o cancelar el aporte si el club es sancionado (el Junior, por ejemplo, fue multado mediante la Resolución 095 de 2024) o si sale en las noticias por hechos violentos. Y un operador de televisión puede usar la imagen de inseguridad del torneo para negociar a la baja, porque un fútbol violento vale menos en el mercado audiovisual que uno que la familia puede ver tranquila.

El último efecto lo sufre la economía de las ciudades sede. Comerciantes, restaurantes, transportadores y proveedores que viven de los partidos pierden ingresos cada vez que la violencia vacía las tribunas o mueve el horario de un encuentro, y esa pérdida no aparece en el balance de ningún club. En este trabajo no la medimos; creemos, sin embargo, que el daño a la economía local puede ser mayor que el que soportan directamente los clubes.

La jurisprudencia apunta en la misma dirección. Según la Sentencia C-065 de 2021, las barras no pueden quedar por fuera del diálogo entre entidades, aunque tampoco pueden ocupar el lugar de las autoridades. En lo penal, la Sala de Casación Penal pide prueba concreta del hecho y un autor identificado, y no acepta que el incidente colectivo reemplace la conducta individual (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2022). En lo civil, quien tiene boleta demanda por contrato con base en el deber de seguridad, y el tercero demanda por fuera del contrato con apoyo en la actividad peligrosa; para los dos, la agresión de otro hincha solo exonera al organizador si, revisadas las circunstancias de la Tabla 1, fue imprevisible, irresistible y ajena a su control. Una buena política pública tendría que juntar, como mínimo, estos tres planos con la prevención social.

En cuanto a la hipótesis planteada en la introducción, los resultados van en la misma dirección, porque ninguno de los países comparados redujo la violencia solo con castigo y en Colombia la existencia de normas sancionatorias no se ha traducido en condenas proporcionales a los hechos ni en la identificación sistemática de los agresores. Un estudio documental y comparado como este no alcanza, sin embargo, para demostrarla en sentido estricto, y por eso la dejamos planteada como una tesis que los datos revisados apoyan.

01. Sobre las causas del fenómeno. Lo demostrado. La violencia en el fútbol colombiano tiene causas que no son deportivas. Clavijo (2004) encontró que las barras acogen a jóvenes que no hallan reconocimiento en otros espacios, y Pécaut (2001) vincula la violencia del país con una presencia fragmentada del Estado. En Medellín, Castaño Pérez et al. (2014) estudiaron una muestra de 570 integrantes de barras y hallaron una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de sustancias y la agresividad física.

03. Sobre la responsabilidad civil de los organizadores. Lo demostrado. Las víctimas tienen dos caminos: quien compró boleta puede reclamar al organizador por la vía contractual cuando este falla en el deber de seguridad incluido en el contrato de espectáculo (artículos 1603 y 1604 del Código Civil), y el tercero sin contrato debe acudir a la vía extracontractual. Y si el daño viene de una actividad peligrosa, las sentencias SC2905-2021 y SC2111-2021 de la Sala de Casación Civil impiden que el organizador se libere probando solamente que fue diligente.

Interpretación de los autores. Creemos que ante terceros un partido masivo puede tratarse como actividad peligrosa, y

que ante el asistente el deber de seguridad sigue siendo de medios, aunque reforzado. La agresión de otro hincha libera al organizador solo si fue imprevisible, irresistible y ajena a su control, y eso se decide con los hechos de cada partido: si se podía prever y evitar, qué protocolos se aplicaron, cómo se vigiló y dónde y cuándo ocurrió el daño.

05. Sobre el régimen disciplinario. Lo demostrado. Cada sanción de la Dimayor a un club sale en una resolución aparte. En las resoluciones que revisamos las multas fueron de ocho a diez salarios mínimos (la Resolución 095 de 2024 le impuso diez al Junior) y hubo cierres parciales o totales de tribuna (División Mayor del Fútbol Colombiano, 2024). No encontramos un consolidado oficial de esas sanciones ni un registro público de reincidencia por club.

Interpretación de los autores. Con esos datos no sabemos si el régimen disuade: que un club vuelva a ser sancionado no prueba que la multa no sirva, porque puede deberse a cuántos partidos de alto riesgo juega o al tamaño de su hinchada. Sí nos parece que una multa de trece millones de pesos, como la impuesta al Junior en 2024, es pequeña frente al problema, y que eso justifica revisar el diseño de las sanciones, aunque no alcanza para concluir que el régimen esté mal calibrado.

Propuesta. La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol deberían publicar un consolidado de sanciones y de reincidencia por club, que hoy no existe y sin el cual esa evaluación no se puede hacer. Si los datos muestran que las multas no disuaden, se podría pensar en sanciones que suban con la reincidencia, siempre con debido proceso, doble instancia y el control judicial que la Corte Constitucional exige también a los reguladores privados (Corte Constitucional, 2022, 2023).